

§ 1 Administrator danych osobowych

1. Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym działającym pod adresem <https://pettagi.com> (dalej: „Sklep”) oraz zasady przechowywania informacji w urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep (dalej: „Użytkownik”).
2. Administratorem danych osobowych jest Viktoriia Stelmakh, osoba fizyczna prowadząca sprzedaż w ramach działalności nierejestrowanej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: „Administrator”). W Regulaminie sklepu, dostępnym pod adresem <https://pettagi.com/regulamin> (dalej: „Regulamin”), ten sam podmiot występuje jako Sprzedawca.
3. Dane kontaktowe Administratora właściwe we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych:
 - a. adres do korespondencji: Viktoriia Stelmakh, ul. Tęczowa 11, 07-410 Ostrołęka;
 - b. adres poczty elektronicznej: pet.tagi.contact@gmail.com;
 - c. numer telefonu: 515 212 651.
4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
5. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, o ile Polityka nie stanowi inaczej. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
6. Sklep nie prowadzi rejestracji ani kont Klientów, nie wysyła newslettera i nie prowadzi działań marketingowych opartych na danych osobowych. Zamówienia składa się wyłącznie bez zakładania konta.
7. Polityka jest udostępniana nieodpłatnie pod adresem <https://pettagi.com/polityka-prywatnosci> w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie, zapisanie i wydrukowanie.

§ 2 Zakres przetwarzanych danych

1. Składając Zamówienie, Klient podaje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres dostawy obejmujący ulicę wraz z numerem, kod pocztowy i miejscowość, a przy dostawie do automatu paczkowego także wskazanie wybranego automatu.
2. Dane z formularza Zamówienia trafiają do systemu Administratora z chwilą użycia przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wcześniej pozostają w urządzeniu Użytkownika, z wyjątkiem miejscowości albo kodu pocztowego przekazywanych przy wyszukiwaniu automatu paczkowego dostawcy wskazanemu w § 4 ust. 1 pkt 3.
3. Z realizacją Zamówienia związane są ponadto numer i data Zamówienia, wykaz zamówionych Produktów wraz z ich konfiguracją i cenami, kwota rabatu, wybrany sposób dostawy, identyfikator oraz numer przesyłki nadany przez Przewoźnika.
4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży może dobrowolnie podać numer rachunku bankowego do zwrotu płatności. Podanie rachunku oznacza zgodę na zwrot w ten sposób, a nie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. W korespondencji kierowanej do Administratora przetwarzany jest adres nadawcy albo nazwa profilu w mediach społecznościowych oraz treść wiadomości wraz z załącznikami.
6. Serwer, na którym działa Sklep, zapisuje w dzienniku zdarzeń adres IP urządzenia, datę i godzinę żądania, adres odwiedzanej strony, adres strony odsyłającej oraz informację o przeglądarce i systemie operacyjnym.
7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, danych dotyczących wyroków skazujących, numerów PESEL ani danych dokumentów tożsamości.

§ 3 Cele przetwarzania, podstawy prawne i okresy przechowywania

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 - a. zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży, w tym zarejestrowanie Zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia płatności, wykonanie Produktu, nadanie przesyłki i kontakt w sprawie Zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas realizacji Zamówienia, a następnie przez okresy wskazane w pkt 3, 4 i 5;
 - b. obsługa Zamówienia, które nie doszło do skutku, oraz wyjaśnienie płatności nieprowadzącej do zarejestrowania Zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest rozliczenie się z Klientem, do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży albo do usunięcia danych koszyka przez Administratora;
 - c. rozpatrzenie reklamacji oraz obsługa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez dwa lata od dostarczenia Produktu, a w razie zgłoszenia sprawy do czasu jej zakończenia;
 - d. wystawienie rachunku albo faktury na żądanie Klienta oraz prowadzenie ewidencji przychodu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 - e. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych z Umową Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona praw Administratora, przez okres przedawnienia tych roszczeń;
 - f. obsługa korespondencji, w tym pytań o Produkty oraz zgłoszeń dotyczących ich bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi, przez czas prowadzenia sprawy i okres przedawnienia roszczeń;
 - g. zapewnienie bezpieczeństwa i poprawnego działania Sklepu, w tym prowadzenie dziennika zdarzeń serwera i przeciwdziałanie nadużyciom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas niezbędny do realizacji tego celu;
 - h. prawidłowe wyświetlanie Sklepu, w tym pobranie czcionek, ikon, biblioteki stylów, podkładu mapowego i wykazu automatów paczkowych od dostawców zewnętrznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, bez przechowywania tych danych przez Administratora;
 - i. pomiar oglądalności Sklepu przed wyrażeniem zgody na pliki cookies, obejmujący przekazanie dostawcy narzędzia analitycznego adresu IP urządzenia i adresu odwiedzanej strony, bez zapisania w urządzeniu pliku cookie ani innego trwałego

- identyfikatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest poznanie sposobu korzystania ze Sklepu;
- j. tworzenie zbiorczej statystyki odwiedzin Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody wyrażonej w ustawieniach plików cookies, do czasu jej cofnięcia.
2. Okres przechowywania danych ulega przedłużeniu o czas trwania postępowania reklamacyjnego, sądowego, administracyjnego albo egzekucyjnego dotyczącego tych danych.
3. Po upływie okresów wskazanych w ust. 1 dane są usuwane albo pozbawiane cech pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą.

§ 4 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane w celach marketingowych. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty niezbędne do prowadzenia Sklepu i wykonania Umowy Sprzedaży:
- a. Przewoźnik, którym zgodnie z Regulaminem jest wyłącznie InPost sp. z o.o., jako odrębny administrator, otrzymujący dane niezbędne do doręczenia przesyłki, oraz udostępniający wykaz automatów paczkowych pobierany przez urządzenie Użytkownika;
 - b. OpenStreetMap Foundation, dostawca podkładu mapowego i wyszukiwarki adresów wykorzystywanych przy wyborze automatu paczkowego;
 - c. Google Ireland Limited, dostawca narzędzia analitycznego oraz czcionek i ikon pobieranych przy otwarciu Sklepu;
 - d. Meta Platforms Ireland Limited, w zakresie korespondencji prowadzonej przez profile Sklepu w mediach społecznościowych;
 - e. dostawcy infrastruktury serwerowej Sklepu oraz poczty elektronicznej obsługującej wiadomości wysyłane w związku z Zamówieniem, jako podmioty przetwarzające;
 - f. podmioty świadczące obsługę księgową albo doradztwo prawne, jeżeli Administrator z nich korzysta;
 - g. organy publiczne, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
2. W zakresie statystyk odwiedzin profili Sklepu w mediach społecznościowych Administrator oraz Meta Platforms Ireland Limited są współadministratorami, a zasadnicza treść uzgodnień między nimi jest udostępniana przez ten podmiot.

§ 5 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Poza Europejski Obszar Gospodarczy trafiają dane związane z narzędziem analitycznym, czcionkami, ikonami, biblioteką stylów i korespondencją w mediach społecznościowych, kierowane do Stanów Zjednoczonych, oraz dane związane z podkładem mapowym i wyszukiwarką adresów, kierowane do Zjednoczonego Królestwa.
2. Podstawą przekazania danych do podmiotów wpisanych na listę EU-US Data Privacy Framework oraz do Zjednoczonego Królestwa jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dostawca biblioteki

stylów nie jest objęty taką decyzją ani nie zawarł z Administratorem umowy o przekazywaniu danych, a przekazanie obejmuje wyłącznie adres IP urządzenia i informację o przeglądarce, konieczne do pobrania pliku. Administrator dąży do wyeliminowania tego przekazania przez umieszczenie biblioteki stylów na serwerze Sklepu.

3. Informację o podstawie przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy można uzyskać, kierując żądanie na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 3.

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 i 20 RODO.
2. Prawo sprzeciwu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw obejmuje cele wskazane w § 3 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 7, 8 i 9. Administrator zaprzestaje wówczas przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec praw osoby wnoszącej sprzeciw albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Zgodę wyrażoną w ustawieniach plików cookies można cofnąć w dowolnym momencie, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
4. Żądania kieruje się na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 3. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące ze względu na skomplikowany charakter żądania albo liczbę żądań, o czym osoba składająca żądanie jest informowana.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

§ 7 Informacje zapisywane w urządzeniu Użytkownika

1. Sklep przechowuje informacje w urządzeniu Użytkownika w postaci plików cookies oraz zapisów w pamięci przeglądarki. Warunki przechowywania tych informacji i dostępu do nich określa Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawienia przeglądarki, przy czym ograniczenie zapisów niezbędnych uniemożliwia działanie koszyka.
2. Zapisy niezbędne do działania Sklepu nie wymagają zgody i obejmują zawartość koszyka wraz z zastosowanym kodem rabatowym, uwagi do Zamówienia podane przez Klienta, identyfikator koszyka, dane techniczne konieczne do obsługi Zamówienia, roboczą kopię katalogu Produktów oraz zapis decyzji Użytkownika o plikach cookies. Zapisy te pozostają w urządzeniu do zakończenia Zamówienia albo do wyczyszczenia danych witryny w przeglądarce, a zapis decyzji o plikach cookies do czasu jej zmiany.
3. Zapisy analityczne wymagają zgody i obejmują pliki cookies dostawcy narzędzia analitycznego, przechowywane przez okres do dwóch lat od ostatniej wizyty.

4. Sklep nie korzysta z narzędzi marketingowych ani personalizujących treść, w związku z czym w urządzeniu Użytkownika nie są zapisywane żadne pliki cookies ani inne informacje służące tym celom, a ustawienia plików cookies nie zawierają takich kategorii.
5. Żadna kategoria poza niezbędną nie jest zaznaczona domyślnie. Zgodę można wyrazić, zmienić i wycofać w każdej chwili przez odnośnik „Pliki cookie” w stopce Sklepu, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie.
6. Otwarcie strony Sklepu powoduje, niezależnie od decyzji o plikach cookies, pobranie czcionek, ikon i biblioteki stylów od dostawców zewnętrznych oraz połączenie z serwerami dostawcy narzędzia analitycznego, a otwarcie strony kasy dodatkowo pobranie wykazu automatów paczkowych i podkładu mapowego. Podmioty te poznają wówczas adres IP urządzenia Użytkownika, a dostawca narzędzia analitycznego także adres odwiedzanej strony.

§ 8 Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych w formularzu Zamówienia jest dobrowolne, lecz stanowi wymóg umowny. Bez tych danych nie jest możliwe złożenie Zamówienia ani zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży.
2. Podanie danych na potrzeby rachunku albo faktury oraz ewidencji przychodu stanowi wymóg wynikający z przepisów podatkowych, a ich niepodanie uniemożliwia wystawienie tego dokumentu.
3. Podanie numeru rachunku bankowego przy odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz podanie danych w korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie rachunku oznacza zwrot płatności tym samym sposobem zapłaty, którego użył Klient, a niepodanie danych w korespondencji może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi.
4. Wyrażenie zgody na zapisy analityczne jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia Zamówienia oraz na warunki Umowy Sprzedaży.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, składane przed złożeniem Zamówienia, nie jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9 Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

1. Dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wywołującemu wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającym.
2. Ceny w Sklepie nie są indywidualnie dostosowywane do Klienta.

§ 10 Bezpieczeństwo danych i zmiany Polityki

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiadające ryzyku naruszenia praw osób, których dane dotyczą, w szczególności szyfrowane połączenie ze Sklepem, ograniczenie dostępu do panelu administracyjnego i do bazy Zamówień oraz kopie zapasowe.
2. Przed powierzeniem danych podmiotowi przetwarzającemu Administrator zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania albo przyjmuje udostępniane przez tego dostawcę warunki powierzenia o odpowiadającej jej treści.

3. Naruszenia ochrony danych osobowych są zgłaszane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamiane osobom, których dane dotyczą, na zasadach określonych w RODO.
4. Administrator może zmienić Politykę, publikując nową wersję pod adresem wskazanym w § 1 ust. 7 wraz ze wskazaniem daty jej wejścia w życie. Rozszerzenie zakresu przetwarzania opartego na zgodzie wymaga odrębnej zgody.